

1500750-10.2022.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... dos fatos, visto a denúncia de tráfico, abordaram as rés, realizaram revistas em seus pertences, localizando nos pertences de Aline uma porção esfarelada de maconha acondicionada num fraco de remédio, e no chão um cigarro parcialmente consumido, onde Aline e Mairá afirmaram que este pertencia à Mairá, e que ambas estavam consumindo o cigarro.

Embora o acusado negue a propriedade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500750-10.2022.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500750-10.2022.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3015811/2022 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MAIRA MARINETTO PEREIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

ALINE MARA DE SOUZA AMÉRICO e MAIRÁ MARINETTO PEREIRA, ambas qualificadas nos autos, estão sendo processadas como incursoas nas penas previstas no artigo 28, caput e 33, § 3º da Lei 11.343/06.

Dispensado o relatório na forma do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Fundamento e D E C I D O.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade dos delitos restam comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14), pelo laudo do Instituto de Criminalística (fls. 19/21) e pela prova oral produzida.

A testemunha de acusação, policial civil Natálio Pinotti Neto, disse que na ocasião

dos fatos, visto a denúncia de tráfico, abordaram as rés, realizaram revistas em seus pertences, localizando nos pertences de Aline uma porção esfarelada de maconha acondicionada num fraco de remédio, e no chão um cigarro parcialmente consumido, onde Aline e Mairá afirmaram que este pertencia à Mairá, e que ambas estavam consumindo o cigarro.

Embora o acusado negue a propriedade da droga, ela foi encontrada dentro de um maço de cigarro que estava sem seu bolso. Tal versão resta corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares.

A ré Aline, confirmou que a droga encontrada em sua bolsa lhe pertencia, e que o cigarro foi levado por Maíra, que lhe pertencia e que ambas estavam fumando.

Por sua vez a ré Maíra também confirmou que o cigarro lhe pertencia, que chegou fazendo uso deste, tendo permitido Aline dar um trago.

Portanto, materialidade e autoria quanto aos crime de porte de drogas para uso pessoal e uso compartilhado de drogas restaram comprovadas, inclusive pela confissão das rés.

A conduta é típica e não se enquadra como insignificante, pois o tipo penal visa proteger a saúde pública.

Como as rés não fazem jus a nenhum dos benefícios previstos na Lei 9.099/95, a condenação é medida de rigor, de forma que passo à fixação da pena.

Quanto à ré ALINE MARA DE SOUZA AMÉRICO

Diz o artigo 28 da Lei 11.343/06:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

A ré é reincidente, contudo, confessou a conduta que não fugiu à mediocridade esperada.

Logo, mostra-se suficiente à reeducação e à repreensão da conduta a aplicação de pena de advertência sobre os efeitos da droga (artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06).

Quanto à ré MAIRÁ MARINETTO PEREIRA

Diz o artigo 33, § 3º da Lei 11.343/06:

§ 3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

No caso, a ré possui antecedentes (feito nº 000241-95.2018.8.26.0081), devendo a pena base do delito ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, crescendo-se 1/5, passando a pena base para 7 meses e 6 dias.

Na segunda fase, deve ser considerada a reincidência (feito nº 500218-07.2020.8.26.0081) (fls. 37/39).

Assim, o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser a detenção, no regime semiaberto, no entanto, tal pena privativa de liberdade deverá ser substituída por uma privativa de direito, visto que a reincidência não se operou pela mesma prática delituosa, nos termos do artigo 44 do Código Penal, de forma que a pena será de pagamento no valor de um salário mínimo.

ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação penal para CONDENAR as rés:

A) ALINE MARA DE SOUZA AMÉRICO à pena mínima prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ou seja, a advertência.

B) MAIRÁ MARINETTO PEREIRA, à pena de detenção, pelo prazo de 7 meses e 6 dias, no regime semiaberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma privativa de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, de forma que a pena será de pagamento no valor de um salário mínimo.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, caso ainda não realizado, oficiando à Autoridade Policial a tanto.

As rés poderão aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Arbitro os honorários ao defensor nomeado por meio do convênio Defensoria/OAB, no teto previsto à espécie. Oportunamente,expeça-se a certidão.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas ex lege.

P. I. C.

Adamantina, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA